

**永豐金證券股份有限公司**  
**利害關係人授信及交易政策暨管理辦法**

☐ 非因應外規訂定

☒ 因應外規訂定

制定單位：法令遵循處  
規章編號：管理/董/法遵/006

核定層級：董事會

## 第一章 總則

第一條 本公司依據「金融控股公司法」及其相關函令之規定，訂定本辦法。

本辦法所規範之事項，如因外部有關法令新增或修正者，於本辦法修正前，應依外部新增或修正後之規定辦理之。

## 第二章 規範本公司之事項

第二條 本公司利害關係人範圍如下：

- 一、授信以外交易利害關係人：係指依金融控股公司法第四十五條規範及主管機關法令認定之授信外交易利害關係人。
- 二、授信利害關係人：依金融控股公司法第四十四條各款所列利害關係人。
- 三、實質關係人：
  - (一)本公司董事個別持股逾百分之五十之事業。
  - (二)本公司對外發布財務報告及其他發布、刊印之資料中，列為關係企業之公司或機構。
  - (三)經主管機關、本公司簽證會計師認定之實質關係人。
  - (四)與本公司設立登記於同一營業地址且彼此間有密切業務往來者。
  - (五)本公司負責人及其配偶得直接或間接控制人事、財務或業務經營之企業。
  - (六)本公司認為有必要，並經本公司總經理同意者。
  - (七)本公司金控母公司對外發布合併財務報告之資料列為關係企業之公司或機構。
  - (八)本公司所投資並當選或推派代表人當選擔任董事或監察人之企業。

第二條 本辦法所稱負責人，包含本公司董事、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當之人；惟雖具經理職稱，但依公司規章或契約約定不具經理人職權者，不包括之。

本公司之法人股東以法人身分或推由其代表人當選董事時，本公司之負責人除該法人外，並包括其董事長及依法指定代表執行職務之自然人與代表法人當選為董事之代表人。

第三條 本公司與利害關係人辦理授信以外之交易，概括授權經理部門辦理之範圍應依主管機關相關法令及函釋辦理。

第三條 下列利害關係人授信以外交易已由經理部門自行評估交易價格合理性者，得免逐筆檢附「交易條件未優於同類對象」之證明文件：

- 一、單筆金額未超過新臺幣壹萬元之小額交易。
- 二、具一致性收費標準且無法議價之公共交通費(如高鐵)、電信網路費、公用事業費交易。
- 三、本公司與金控母公司之銀行子公司間之即期外匯交易，其交易條件符合市場

實務且不偏離銀行間即期外匯市場價格。

第三條 本公司與金控母公司及其持股百分之百之子公司間因共用設備、共同舉辦活動、之二 共同贊助或其他原因，而與非利害關係人簽署共同採購合約，單筆契約總金額未超過新臺幣伍佰萬元者，得由本公司自行依實際分攤比率說明分攤金額合理性，作為「交易條件未優於同類對象」之證明。

前項實際分攤比率得以各公司使用人數、使用量、獲得之對價、營業規模、客戶數或其他具合理性之評估標準為計算分攤基礎。

第四條 本公司對本辦法第二條所稱之利害關係人辦理證券業務借貸款項及不限用途款項借貸業務等授信業務時，應有十足擔保，且條件不得優於其他同類授信對象，授信金額達一定額度時，應提經本公司董事會三分之二以上出席，出席董事四分之三以上同意。

前項所稱一定額度，依證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法及證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法及內部相關規定辦理。

第五條 辦理本辦法第四條之授信交易及第三條之一以外之授信外交易前，應先查詢交易對象及參與者是否為利害關係人，如需於公文系統或實體簽呈提案，應另確認「對交易對象具控制力之最終受益人」是否為利害關係人，查詢紀錄應留存備查。辦理利害關係人授信以外交易之案件，如需於公文系統或實體簽呈提案者，應填寫「利害關係人授信以外交易檢核表」（詳附表），由單位法遵主管簽核。

辦理經主管機關核准經營之證券承銷、經紀、自營及附屬業務，除應先查詢交易對象是否為利害關係人，所進行之交易如為依主管機關規定可概括授權交易項目，授權由各該交易所屬部門，依其核決層級及適用辦法辦理，並由各該部門單位法遵主管監督交易流程，不適用前項規定。惟以公文系統或實體簽呈辦理者，仍應依前二項規定辦理。

金控母公司、本公司或各子公司依規定於金控母公司利害關係人管理系統建檔之實質關係人，均屬本企業團之利害關係人範圍，本公司與該對象辦理授信或授信外之交易時，均應適用金融控股公司法第四十五條之規定。

第六條 本公司對利害關係人辦理授信以外之交易時，應使用金控母公司建立之資訊系統加以控管。

前項管理系統由金控母公司負責管理，並授權金控母公司之各子公司使用，再由金控母公司之各子公司分別授權予所屬部門管理權限及使用者權限。

第七條 本公司之負責人及大股東應即時主動提供其本人及利害關係人之相關異動資料，承辦之維護人員應於收到本公司利害關係人異動資料時，負責即時更新利害關係人名單，以維護利害關係人基本資料檔之正確性。

前項通報義務，由本公司董事會事務單位負責通知董事及大股東；本公司人力資源部負責通知經理人。

第八條 本公司各單位主管應督導其經辦人員將每月交易資料，於次月八日前確實執行利害關係人交易登錄，俾金控母公司向主管機關申報利害關係人交易資訊。

第九條 本公司辦理利害關係人授信及授信以外之交易時，公文簽核流程均應事前會辦本公司之法令遵循處，並由其視個案需要加註意見，要求該案於簽核流程完成後，再會洽本公司之法令遵循處。

第十條 本公司不得直接或間接使金控母公司之各子公司或關係企業為不合營業常規或其他不利益之經營。

### 第三章 附則（法規優先適用原則）

第十一條 本辦法所規範之相關事項，除國外子公司，如因當地法令和本辦法相衝突時，應優先適用當地法令外，本公司及各子公司應確實遵循辦理，並列為各單位自行查核重點。

各單位如有明顯疏失之責時，將依本公司職工獎懲辦法規定予以嚴懲。

第十二條 本辦法第一條法律或函令依據詳如附錄，附錄為本辦法之一部分，如因該法律或函令修正時，授權制定單位自行更新，並提報董事會備查。

第十三條 本辦法經董事會決議通過後公告施行，其修正時亦同。但附表「利害關係人授信以外交易檢核表」之修訂，授權本公司法令遵循處主管核定後公告施行。

中華民國九十九年十月二十七日第八屆董事會九十九年第十二次會議通過

中華民國一〇〇年三月三十日第八屆董事會一〇〇年第三次會議修正

中華民國一〇〇年八月三十一日第八屆董事會一〇〇年第八次會議修正

中華民國一〇一年一月十八日第八屆董事會一〇一年第一次會議修正

中華民國一〇二年七月三十一日第九屆董事會一〇二年第十一次會議修正

中華民國一〇二年十月二日第九屆董事會一〇二年第十三次會議修正

中華民國一〇三年五月二十八日第九屆董事會一〇三年第七次會議修正

中華民國一〇三年八月二十七日第九屆董事會一〇三年第十一次會議修正

中華民國一〇三年十二月三十一日第九屆董事會一〇三年第十六次會議修正

中華民國一〇四年三月二十五日第九屆董事會一〇四年第四次會議修正

中華民國一〇四年七月二十九日第十屆董事會一〇四年第二次會議修正

中華民國一〇五年三月二日第十屆董事會一〇五年第二次會議修正

中華民國一〇五年八月三十一日第十屆董事會一〇五年第十二次會議修正

中華民國一〇六年一月二十三日第十屆董事會一〇六年第一次會議修正

中華民國一〇七年八月二十九日第十一屆董事會一〇七年第四次會議修正

中華民國一一〇年三月二十六日第十一屆董事會一一〇年第四次會議修正

中華民國一一〇年七月二十八日第十二屆董事會一一〇年第二次會議修正

中華民國一一一年九月二十八日第十二屆董事會一一一年第十二次會議修正

中華民國一一三年十二月三十一日第十三屆董事會一一三年第九次會議修正



## 利害關係人授信以外交易檢核表

|      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 填表人  |                                          | 填表單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 法遵主管 |  |
| 交易事項 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 填表日期 |  |
| 檢核項目 |                                          | 檢核結果(請依個案實際情形勾選)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |  |
| 1    | 交易對象、交易參與者或對「交易對象」具控制力之最終受益人為利害關係人或實質關係人 | <input type="checkbox"/> 交易對象_____為利害/實質關係人<br><input type="checkbox"/> 交易參與者_____為利害/實質關係人<br><input type="checkbox"/> 最終受益人_____為利害/實質關係人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |      |  |
| 2    | 交易類型為金控法第 45 條第 2 項授信以外之交易               | <input type="checkbox"/> 投資或購買金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人為發行人之有價證券。(第 1 款)<br><input type="checkbox"/> 購買金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人之不動產或其他資產。(第 2 款)<br><input type="checkbox"/> 出售有價證券、不動產或其他資產予金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人。(第 3 款)<br><input type="checkbox"/> 與金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人簽訂給付金錢或提供勞務之契約。(第 4 款)<br><input type="checkbox"/> 金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人擔任金融控股公司或其子公司之代理人、經紀人或提供其他收取佣金或費用之服務行為。(第 5 款)<br><input type="checkbox"/> 與金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人有利害關係之第三人進行交易。(第 6 款前段)<br><input type="checkbox"/> 與第三人進行有金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人參與之交易。(第 6 款後段) |  |      |  |
| 3    | 交易條件                                     | <input type="checkbox"/> 交易條件未優於其他同類對象，並留存佐證資料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| 4    | 核決權限                                     | <input type="checkbox"/> 本案屬本公司「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」第三條之概括授權交易。<br><input type="checkbox"/> 本案需提呈董事會核議：<br>* 應提供充分資訊(如：法令依據、案由、預定交易之條件與內容)及書面文件供董事會參考。<br>* 交易對象之董監事或其最終受益人，如與本公司董事為同一人或有利害關係，本公司董事應於本議案迴避，提案單位應於提案表內敘明應迴避之董事及其利害關係之重要內容。<br><input type="checkbox"/> 有應迴避董事<br><input type="checkbox"/> 無應迴避董事。                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  |

## 注意事項：

1. 請參考金融控股公司法第 45 條及本公司「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」填表。
2. 對「交易對象」具控制力之最終受益人之判斷方式，請參考金控 108.01.23 永豐金法令遵循處字第 1080000003 號函（公文檔號 201901.04077）。

附錄

一、法令全文

(一) 法規

| 法規名稱、條次          | 最新修正日期          | 條文全文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金融控股公司法<br>第四十四條 | 一〇八年<br>一月十六日修正 | 金融控股公司之銀行子公司及保險子公司對下列之人辦理授信時，不得為無擔保授信；為擔保授信時，準用銀行法第三十三條規定：<br>一、該金融控股公司之負責人及大股東。<br>二、該金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。<br>三、有半數以上董事與金融控股公司或其子公司相同之公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 金融控股公司法<br>第四十五條 | 一〇八年<br>一月十六日修正 | 金融控股公司或其子公司與下列對象為授信以外之交易時，其條件不得優於其他同類對象，並應經公司三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議後為之：<br>一、該金融控股公司與其負責人及大股東。<br>二、該金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。<br>三、該金融控股公司之關係企業與其負責人及大股東。<br>四、該金融控股公司之銀行子公司、保險子公司、證券子公司及該等子公司負責人。<br>前項稱授信以外之交易，指下列交易行為之一者：<br>一、投資或購買前項各款對象為發行人之有價證券。<br>二、購買前項各款對象之不動產或其他資產。<br>三、出售有價證券、不動產或其他資產予前項各款對象。<br>四、與前項各款對象簽訂給付金錢或提供勞務之契約。<br>五、前項各款對象擔任金融控股公司或其子公司之代理人、經紀人或提供其他收取佣金或費用之服務行為。<br>六、與前項各款對象有利害關係之第三人進行交易或與第三人進行有前項各款對象參與之交易。<br>前項第一款及第三款之有價證券，不包括銀行子公司發行之可轉讓定期存單在內。<br>金融控股公司之銀行子公司與第一項各款對象為第二項之交易時，其與單一關係人交易金額不得超過銀行子公司淨值之百分之十，與所有利害關係人之交易總額不得超過銀行子公司淨值 |

(二) 函令

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金管會/金管銀<br>法字第<br>10510002860 號<br>令 | 發文日期：一〇五年八月十九日                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <p>全文內容：</p> <p>一、金融控股公司或其子公司與金融控股公司法第四十五條第一項對象為授信以外之交易，應提出「交易條件不優於其他同類對象」之證明文件，以供董事會或交易決策人員參考。但下列情形，得由經理部門自行評估交易價格合理性，免逐筆檢附「交易條件不優於其他同類對象」之證明文件：</p> <p>(一) 金融控股公司之銀行子公司、保險子公司、證券子公司間之即期外匯交易，其交易條件符合市場實務且不偏離銀行間即期外匯市場價格。從事該等交易之外匯指定銀行須訂定對利害關係人辦理相關交易之議價標準並提報董事會通過。</p> <p>(二) 單筆金額未超過新臺幣壹萬元之小額交易。</p> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>(三) 具一致性收費標準且無法議價之公共交通費(如高鐵)、電信網路費、公用事業費交易。</p> <p>二、本令自即日生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>金管銀法字第<br/>11202738872 號</p> | <p>發文日期：一一二年十二月七日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | <p>主旨：金融控股公司法第四十五條釋疑</p> <p>全文內容：</p> <p>一、金融控股公司或其子公司與金融控股公司法第四十五條所列對象辦理下列授信以外之交易，其已研擬內部作業規範，經董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議概括授權經理部門依該作業規範辦理，且其交易條件未優於其他同類對象者，視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定：</p> <p>(一)金融同業間交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、拆款(含新臺幣及外幣)。</li> <li>2、衍生性金融商品(如屬具信用衍生性金融商品者，依據信用風險預估之潛在損失額度部分，應徵提十足擔保，並比照利害關係人授信，列入授信額度控管；且擔保品條件應配合交易契約存續期間及合約信用資產(Reference Asset)之流動性，並以現金、公債、中央銀行可轉讓定期存單、中央銀行儲蓄券、國庫券及銀行定期存單等為限)。</li> </ol> <p>(二)具有市場牌告、公開市價之下列交易：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、匯款、匯兌、存款、外幣買賣。</li> <li>2、短期票券之初級、次級市場交易，以及政府公債、不具股權性質之金融債券及公司債之次級市場有價證券交易。</li> </ol> <p>(三)以新臺幣及外幣計價且非涉股權連結之普通公司債及金融債券，債券發行人或債券本身須具備相當於中華信評 twA 級以上之評等；且同一人於承銷期間之認購總額不超過新臺幣壹仟萬元。</p> <p>(四)金融控股公司之各子公司間從事共同行銷及合作推廣他業商品或提供相關服務，所產生手續費、服務費或佣金之分攤。</p> <p>(五)保險費率報經主管機關核准、核備及備查之保險商品之交易，再保佣金、再保險費、其他佣金或代理費用、保險賠款、攤回保險賠款、攤回(付)再保賠款及相關勞務費用等交易，及價格或費率經主管機關或金融同業間組織核准、核備及備查，或已有定型化、一致性收費標準之其他交易。</p> <p>(六)單筆未超過新臺幣伍佰萬元之交易。</p> <p>(七)金融控股公司之子公司以兼營期貨自營商或以期貨交易人身份，透過集中交易市場、櫃檯買賣市場從事標的證券發行公司非屬其金融控股公司之股票期貨及股票選擇權交易。</p> <p>(八)投資、處分金融控股公司法第四十五條所列對象發行之共同信託基金受益證券、證券投資信託基金或期貨信託基金受益憑證(包括指數股票型證券投資信託基金及指數股票型期貨信託基金，但不包括封閉式基金)或指數投資證券(ETN)；且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查。但其他法規另有規定者，依其規定。</p> <p>(九)依金融資產證券化條例及不動產證券化條例公開招募或募集之金融資產證券化商品或不動產證券化商品(但不包括不動產投資信託受益證券)之次級市場交易；且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查(但發行期限在一年以內之受益證券及資產</p> |



基礎證券，不在此限)。

(十)兼營信託業務之銀行子公司，依共同信託基金管理辦法及信託資金集合管理運用管理辦法運用信託財產或信託資金所為之交易；證券投資信託子公司，依證券投資信託基金管理辦法及期貨信託基金管理辦法運用基金資產所為之交易；暨證券投資信託子公司、證券投資顧問子公司，及兼營證券投資信託事業或證券投資顧問事業之子公司，依證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法運用委託資產所為之交易。

(十一)證券子公司經營業務所進行之下列交易：

1、擔任興櫃股票之推薦證券商，其為報價及應買應賣義務，於櫃檯買賣市場所為之交易。

2、擔任指數股票型基金(ETF)之參與證券商，因執行ETF之實物申購／買回機制而投資或購買金融控股公司法第四十五條所列對象為發行人之有價證券。

3、擔任指數股票型基金(ETF)或認購(售)權證之流動量提供者，其為報價及應買應賣義務，而於集中交易市場、櫃檯買賣市場所為之交易。

4、擔任認購(售)權證或指數投資證券(ETN)之流動量提供者，基於履行法定造市義務所生之避險需求，於集中交易市場、櫃檯買賣市場從事下列交易：

(1)買賣以金融控股公司法第四十五條所定利害關係人為發行人之上市(櫃)有價證券；

(2)買賣其他證券商發行以第4目之(1)有價證券為標的之權證；

(3)從事以第4目之(1)有價證券為標的之臺灣期貨交易所股份有限公司股票期貨或股票選擇權交易。

5、擔任開放式基金受益憑證之造市商，其為報價及應買應賣義務，於證券櫃檯買賣中心之電腦議價點選系統所為之交易。

6、辦理定期定額業務，以調節專戶買賣金融控股公司法第四十五條所定利害關係人發行之指數股票型基金(ETF)，且經理部門就該調節專戶逐筆彙整交易紀錄及損益情形，按季提報董事會備查。

(十二)委託經主管機關依公正第三人認可及其公開拍賣程序辦法認可之公正第三人，處理金融機構不良債權之相關交易。

(十三)除涉及股權性質之有價證券交易外，金融控股公司與其直接或間接持股百分之百之子公司及該直接或間接持股百分之百子公司間單筆交易金額未超過新臺幣伍仟萬元之交易。

(十四)銷售予自然人客戶之交易條件標準化且不具股權性質結構型商品交易。

(十五)證券商與銀行間依「證券業辦理外匯業務管理辦法」規定所為之外幣拆款。

(十六)因重大災害所為急難救助之公益性質捐贈。

(十七)共同承銷第三人發行之普通公司債，或承銷第三人發行並由金融控股公司法第四十五條第一項所列各款對象擔保之公司債，且符合第六款或第十三款之交易。

二、前點第(一)款及第(五)款所稱金融同業係指同一業別之金融機構。非屬金融同業間之衍生性金融商品交易，依金融控股公司法第四十五條規定提報董事會重度決議時，提案得採逐案總額度方式辦理，決議通過後於總額度內交易之。

三、第一點第(六)款及第(十三)款所稱單筆交易，應採下列認定標準：

(一)契約行為如屬買賣斷交易者，採契約成交總金額。

(二)約定給付佣金或費用之契約，無論定期或不定期契約，均指於契約存續期間內，約定單筆給付之佣金或費用（如契約約定每月給付，則該月份無論為一次或分次給付，仍應視為同一筆）。

(三)租賃契約採換算年租金總額或押租金之年約當利息總額。

(四)具股權性質之有價證券或結構型商品交易，採當日交易總額。

(五)非金融同業間之衍生性金融商品交易，採當日交易名目本金總額。

四、金融控股公司或其子公司與金融控股公司法第四十五條所列對象辦理授信以外之交易有下列情形者，得不受同條文第一項有關交易條件不得優於其他同類對象、經公司三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議後為之及第四項有關交易限額規定之限制：

(一)政府為金融控股公司之負責人或大股東，及企業因政府為金融控股公司之負責人或大股東而屬於金融控股公司法第四十五條第一項第二款所列對象者。惟上開企業若同時為該金融控股公司之負責人或大股東，或該企業另因政府以外之其他民股或自然人關係而有同法第四十五條第一項第二款情形者，仍應受同條文規定之限制。

(二)政府為金融控股公司子公司之負責人，及企業因政府為金融控股公司子公司之負責人，而屬於金融控股公司法第四十五條第一項所列對象或第二項所列交易行為者。惟上開企業若同時為該金融控股公司子公司之負責人，或該企業另因政府以外之其他民股或自然人關係而屬同法第四十五條第一項所列對象或第二項所列交易行為者，仍應受同條文規定之限制。

(三)兼營信託業務之銀行子公司及證券子公司，對信託財產之運用，不具有運用決定權者。但有下列情形之一，仍應受同條文規定之限制：

1、金融控股公司或其子公司以信託方式指示受託人與金融控股公司法第四十五條所列對象辦理授信以外之交易。

2、受託人因信託關係而擔任公司董事或監察人者。

五、金融控股公司之銀行子公司與行政院國家發展基金管理委員會為金融控股公司法第四十五條第二項授信以外之交易，不受同條文第四項限額之限制。

六、第四十五條所稱子公司範圍，為同法第四條第一項第四款規定之對象。

七、第四十五條第一項有關「負責人」、「金融控股公司之負責人」、「擔任負責人之企業」之範圍：

(一)第四十五條第一項所稱負責人範圍，包括董事、監察人、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當之人。

(二)金融控股公司法人股東以法人身分或推由其代表人當選董事、監察人時，金融控股公司之負責人除該法人外，並包括其董事長及依法指定代表執行職務之自然人與代表法人當選為董事、監察人之代表人。

(三)第四十五條第一項第二款所稱金融控股公司之負責人及大股東擔任負責人之企業，係指金融控股公司之負責人及大股東，依公司法第八條規定擔任負責人之企業，包括該等負責人及大股東依公司法規定擔任負責人之外國公司在臺分公司。

(四)金融控股公司之負責人為法人時，推派本點第(二)款規定以外之人為代表人當選他企業之董事或監察人，該他企業尚非屬金融控股公司法第四十五條第一項第二款所稱金融控股公司負責人擔任負責人之企業。

八、第四十五條第二項第一款所稱投資或購買前項各款對象為發行人之有價證券不包括：金融控股公司或其子公司依金融控股公司法第三十六條、第三



十七條或其他法律規定持有轉投資事業之股份。

九、第四十五條第二項第六款所稱有利害關係之第三人之範圍：

(一)第四十五條第一項第一款至第四款對象之配偶、二親等以內之血親，以本人或配偶擔任董事、監察人或總經理之企業，及以本人或配偶擔任職責相當於總經理之經理人之外國公司在臺分公司。所稱「本人」之範圍限於自然人。

(二)金融控股公司之子公司於集中交易市場、櫃檯買賣市場交易有利害關係之第三人發行之上市（櫃）有價證券，不適用金融控股公司法第四十五條規定。

十、第四十五條第二項第六款所稱與第三人進行有前項各款對象參與之交易，不包括：

(一)金融控股公司之子公司分別擔任同一證券投資信託基金之保管機構與銷售機構，且證券投資信託基金契約及銷售契約之契約當事人及約定事項無其他利害關係人參與。

(二)金融控股公司或其子公司與第三人承作衍生性金融商品交易，而保管機構為第四十五條第一項所列對象。

(三)金融控股公司或其子公司於次級市場買賣第三人發行之普通公司債，而保證機構為第四十五條第一項所列對象。

(四)金融控股公司之子公司擔任國際首次辦理股票公開發行（IPO）承銷案件之協辦承銷商，而第四十五條第一項所列對象向主辦或其他協辦承銷商認購該國際 IPO 承銷案之具股權性質有價證券。

十一、第四十五條第四項規定之交易限額原則採餘額計算，並依下列規定辦理：

(一)金融控股公司之銀行子公司與所屬金融控股公司及該金融控股公司依金融控股公司法第三十六條第二項第一款至第八款所投資之事業，辦理授信以外之交易，僅下列交易須計入限額：

1、不動產買賣、租賃及地上權設定，依取得成本計算。但依第一點視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定之交易，不在此限。

2、為自己持有之有價證券，依取得成本計算。但依第一點視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定之交易及依金融控股公司法第三十一條規定所為組織或股權調整所生之股權交易，不在此限。

(二)金融控股公司之銀行子公司，與金融控股公司及該金融控股公司依金融控股公司法第三十六條第二項第一款至第八款所指事業以外之其他利害關係人所辦理之交易，除下列交易得不計入外，其餘交易應計入限額：

1、依第一點視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定之交易。

2、依金融控股公司法第三十一條規定所為組織或股權調整所生之股權交易。

(三)前二款交易限額計算方式：

1、資產類交易（包括動產或不動產、使用權資產、有價證券等）：

(1)採餘額計算，並以取得成本計入限額，不考慮折舊攤提。嗣該等資產出售時，得予減除。

(2)不良授信資產之出售，得因交易對手買入之不良授信資產債權消滅而對應減除。

2、負債類交易（包括於初級市場發行屬負債類之有價證券，如金融債券等）：比照資產類交易，採餘額計算。

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>3、損益類交易（包括收取或支付手續費，及選擇適用國際財務報導準則第 16 號「租賃」認列之豁免，並將該等租賃之租賃給付於租賃期間認列為費用）：當年度收入及費用合計併入交易總額，並於下一年度重新歸零計算。</p> <p>（四）衍生性金融商品之交易限額計算，不得低於依「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」或「票券金融公司自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」規定所計算之未來潛在暴險額。</p> <p>（五）短期票券及債券交易餘額之計算，參照「票券商買賣持有特定企業發行短期票券或債券標準」第七條規定，依庫存自有部位加計附買回條件交易賣出之短期票券及債券帳列成本計算。</p> <p>十二、第四十五條第四項所稱所有利害關係人，係指包括金融控股公司法第四十五條第一項第一款至第四款之對象及第四十五條第二項第六款所稱有利害關係之第三人。</p> <p>十三、金融控股公司及子公司之稽核單位應查核內部作業規範是否合乎程序與相關規定，並於一般查核時抽查概括授權之交易是否符合「交易條件未優於其他同類對象」之規定。</p> <p>十四、本令自即日生效；本會財政部九十二年七月二十八日台財融（一）字第〇九二八〇一一一五八號令、九十三年二月二日台財融（一）字第〇九三八〇一〇〇七五號令、本會一百十一年三月二十五日金管銀法字第一一一〇二七〇四三五一號令，自即日停止適用。</p> |
| 中證商業一字第 1080006035 號函     | <p>發文日期：一〇八年十二月十日</p> <p>函轉證期(券)字第 1080336874 號函</p> <p>全文內容：</p> <p>一、按金融控股公司法第 44 條規定，金融控股公司之銀行子公司及保險子公司對下列之人辦理授信時，不得為無擔保授信；為擔保授信時，準用銀行法第 33 條規定：</p> <p>（一）該金融控股公司之負責人及大股東。</p> <p>（二）該金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。</p> <p>（三）有半數以上董事與金融控股公司或其子公司相同之公司。</p> <p>（四）該金融控股公司之子公司與該子公司負責人及大股東。</p> <p>二、為強化證券商對利害關係人辦理授信業務之規範，以及金融控股公司所屬銀行、保險及證券子公司之監理一致性考量，請貴公會轉知所屬金融控股公司之證券子公司會員，辦理證券業務借貸款項及不限用途款項借貸等授信業務，應將金融控股公司法第 44 條各項所列利害關係人，納入辦理授信業務之內部控制制度(例如：授信應有十足擔保，且條件不得優於其他同類授信對象，授信金額達一定額度時，應提經公司董事會三分之二之出席，出席董事四分之三以上同意)，並確實執行。</p>                                                          |
| 金管會/金管銀法字第 10802151341 號函 | <p>發文日期：一〇九年四月二十日</p> <p>全文內容：</p> <p>一、依據本會銀行局案陳貴會 108 年 5 月 21 日中證商企字第 1080002365 號及第 1080002366 號函辦理。</p> <p>二、有關金融控股公司之證券子公司辦理定期定額業務於金控法第 38 條及第 45 條之適用一節：</p> <p>（一）證券子公司辦理定期定額業務，擬以金融控股公司（母公司）股票為標的者，應審慎評估相關法律風險及可能衍生之交易糾紛，如經評估認有必要進行零股調節者，應依證券交易法相關規定辦理，在</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>調節目的與範圍內於調節專戶持有母公司股份，不適用金控法第 38 條規定。證券子公司應就調節目的與範圍，訂有明確之內部作業規範並報經董事會同意，包括調節專戶持有母公司股份進行零股調節之股數限額、持股賣出處理方式等。</p> <p>(二) 證券子公司辦理定期定額業務，以調節專戶買賣利害關係人發行之 ETF，得依本會 108 年 4 月 12 日金管銀法字第 10802009320 號令（下稱金控法第 45 條令釋）第 1 點第 8 款規定，研擬內部作業規範經董事會重度決議概括授權經理部門依該作業規範辦理（下稱概括授權方式），經理部門並應就調節專戶逐筆彙整交易紀錄及損益情形按季提報董事會備查。</p> <p>(三) 至證券子公司以調節專戶買賣利害關係人發行之上市櫃股票，單筆交易金額如未逾新臺幣（下同）500 萬元者，得依金控法第 45 條令釋第 1 點第 6 款規定得採概括授權方式辦理；單筆交易金額超過 500 萬元者，參照本會 100 年 2 月 22 日金管銀法字第 10000002220 號函及 100 年 10 月 31 日金管銀法字第 10000304570 號函對於自行買賣業務之規範，證券子公司應依金控法第 45 條第 1 項規定辦理，且提報董事會重度決議時，交易期間以一季為宜。</p> <p>三、有關金融控股公司之證券子公司辦理信託業務，對信託財產之運用不具運用決定權者，包括以特定單獨管理運用之信託財產專戶辦理定期定額業務，以信託財產持有金融控股公司（母公司）股份，是否不受金控法第 38 條有關子公司不得持有母公司股份之限制一節，除現行已辦理之員工持股信託外，其他因信託關係買入持有金融控股公司（母公司）股份所涉相關適法性及表決權行使等疑慮，將嗣中華民國信託業商業同業公會研議提出具體建議後再議。</p> |
| 金管會/金管銀法字第 1120240868 號 | <p>發文日期：一一三年二月七日</p> <p>全文內容：</p> <p>一、復貴會 112 年 11 月 22 日中證商業四字第 1120006514 號函。</p> <p>二、金融控股公司之證券子公司經營店頭衍生性金融商品轉(交)換公司債資產交換選擇權業務，於賣出選擇權後，轉(交)換公司債發行人成為金融控股公司法第 45 條所定之利害關係人之情形，證券子公司為履行選擇權交易契約，賣出金融控股公司法第 45 條所定利害關係人為發行人之上市(櫃)轉(交)換公司債，或轉(交)換公司債發行人執行發行標的買回，得經董事會重度決議概括授權經理部門依內部作業規範辦理，視同符合金融控股公司法第 45 條第 1 項規定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 金管銀法字第 1140213639 號函    | <p>發文日期：一一四年六月二十日</p> <p>全文內容：</p> <p>主旨：金融控股公司之子公司辦理說明二所列涉及主動式交易所交易基金之交易，得依本會 112 年 12 月 7 日金管銀法字第 11202738872 號令採概括授權方式辦理，請查照轉知會員機構。</p> <p>說明：</p> <p>一、依據本會銀行局案陳中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 114 年 4 月 9 日中信顧字第 1140600069 號函辦理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>二、金融控股公司之子公司與金融控股公司法(下稱金控法)第 45 條所列對象辦理下列授信以外之交易，得依本會 112 年 12 月 7 日金管銀法字第 11202738872 號令「金融控股公司法第 45 條釋疑」第一點辦理：</p> <p>(一)投資、處分金控法第 45 條所列對象發行之主動式交易所交易基金，且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查。</p> <p>(二)證券子公司擔任主動式交易所交易基金之參與證券商，因執行主動式交易所交易基金之實物申購/買回機制而投資或購買金控法第 45 條所列對象為發行人之有價證券。</p> <p>(三)證券子公司擔任主動式交易所交易基金之流動量提供者，其為報價及應買應賣義務，而於集中交易市場、櫃檯買賣市場所為之交易。</p> <p>(四)證券子公司辦理定期定額業務，以調節專戶買賣金控法第 45 條所定利害關係人發行之主動式交易所交易基金，且經理部門就該調節專戶逐筆彙整交易紀錄及損益情形，按季提報董事會備查。</p>          |
| <p>金管銀法字第 1140237725 號函</p> | <p>發文日期：一一四年十二月二日</p> <p>全文內容：</p> <p>主旨：證券商經營股權交換、股權選擇權及結構型商品等店頭衍生性金融商品業務，基於客戶需求買賣金融控股公司法第 45 條所定利害關係人為發行人之有價證券，得以董事會概括授權方式辦理，請查照並轉知所屬會員機構。</p> <p>說明：</p> <p>一、復貴會 114 年 10 月 13 日中證商業四字第 1140005479 號函。</p> <p>二、金融控股公司之證券子公司依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則經營股權交換、股權選擇權及結構型商品等店頭衍生性金融商品業務，上開商品連結之有價證券發行人於契約期間成為金融控股公司法第 45 條所定利害關係人之情形，證券子公司基於客戶提前解約、履約與到期結算之需求，賣出或買回金融控股公司法第 45 條所定利害關係人為發行人之有價證券，得經董事會重度決議概括授權經理部門依內部作業規範辦理，視同符合金融控股公司法第 45 條第 1 項規定。</p> |